附件 1:

武汉迅捷图文广告有限公司 9•15 一般触电事故调查报告

2022 年 9 月 15 日，武汉迅捷图文广告有限公司在位于北湖街万豪国际 1 层 A228 室处安装店铺招牌过程中，发生一起生产安全事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 122.2 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定，江汉区人民政府依法成立了由区应急管理局牵头、江汉区公安分局、区城管局、区总工会组成的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证，人员询问、综合分析和集体论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故相关单位及业务委托基本情况

（一）事故单位基本情况

1、武汉迅捷图文广告有限公司（以下简称迅捷图文），成立于 2017 年，统一信用代码：91420106MA4KU5RQ4P，住所为武昌

区水果湖东湖路91号，是一家以从事商务服务业为主的企业，主要从事广告、图文、数码产品、平面设计、制作（限分支机构经营）、技术服务；打字复印；其他印刷品印刷（限分支机构经营）；纸制品批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

2、武汉市江汉区东道果食品店（以下简称东道果），统一信用代码：92420103MABW6FH16J，2022年8月8日注册成立，住所为武汉市江汉区西北湖路3-85号万豪国际1层A228室，是一家以从事零售业为主的企业，经营范围包含餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；办公用品销售；日用百货销售；个人互联网直播服务；化妆品批发；化妆品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），目前主要从事榴莲果品零售。

（二）事故当事人情况

罗贤军，男，44岁，恩施建始县人，身份证号：422822********2538，自由劳动者，主要从事广告招牌的安装，长期为迅捷图文安装广告招牌等项目的施工，系该公司临时用

工人员，经公安现场查勘，其背部有两处不典型电流灼伤。

（三）招牌安装项目基本情况

该招牌安装项目位于江汉区北湖西路14号，招牌采用不锈钢框架，内置12V电压LED照明，框架外采用灯箱喷涂布包覆。2022年7月张栩宁和合伙人租赁了该场所，拟用于经营水果销售。2022年8月初开始对店内进行拆除原有设施、翻新墙面、更换招牌等改造。其中，张栩宁与迅捷图文负责人**李博**口头约定，将招牌承包给迅捷图文制作安装，未明确有关费用。8月21日，东道果网上申请安装招牌，但因招牌设置不符合《武汉市门面招牌管理规范》未通过批准。随后东道果与迅捷图文沟通后，于8月24日夜间完成了招牌主体安装，剩余外挂圆形logo因未到货暂未安装。8月28日，东道果开业经营。9月15日，东道果与迅捷图文约定当晚安装圆形LOGO，并更换灯箱已安装的喷涂布。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故经过

2022年9月15日17时，**迅捷图文负责人李博与**东道果食品负责人张栩宁沟通确认于当日20时**对门店招牌更换幕布并增加圆形发光logo。**

21时30分许，迅捷图文李博、安装师傅罗贤军、货车司机王晓静到达门店，张栩宁与李博交接后离开。**李博、**罗贤军开始搭设脚手架。

22时至23时期间，罗贤军完成原灯箱幕布更换，并在地面完成圆形logo 四个固定角铁加工。

23 时许，罗贤军、李博登上脚手架开始安装固定圆形 logo，罗贤军负责安装，李博在旁边辅助。

23 时 18 分，罗贤军将 LOGO 上部固定在已接地的广告灯箱上后，将手电钻放在脚边后准备连接 LOGO 电源延长线，由于安装高度限制，罗贤军呈侧仰半卧姿势进行 LOGO 电源延长线包扎。

23 时 20 分，罗贤军发生触电，并被吸附在脚手架与灯箱之间。李博发现罗贤军抽搐有触电迹象，用手推了一把罗贤军，但推时自己有触电感觉被弹开，便立即呼救地面人员赶紧断开电源开关。随后，地面人员随即跑进店内呼喊断电，店内的人员听到呼救声后立即拔掉了排插的插头。断电后，罗贤军手臂脱离灯箱，从脚手架上掉落到地面。

罗贤军触电期间，李博试图用手推开罗贤军，但未成功。罗贤军坠落至地面后，李博、马某、王某跑出查看罗贤军的情况，并拨打 120。23 时 35 分，120 到达后将罗贤军送至新华医院抢救，16 日凌晨 1:14 抢救无效死亡。当事人家属到达后，拨打了 110，报告了事故情况。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故导致 1 人死亡,无受伤人员。

（二）事故直接经济损失约 122.2 万元。本次事故当事双方尚未就善后补偿达成协议，根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》相关规定预估计算，其中死亡赔偿金约 80 万元、相关扶养费用约 5.7 万元，丧葬费约 2.5；对相关单位和个人行政处罚约 34 万元。

四、事故有关核查情况

（一）事故现场勘察情况

经事故发生时在场人员确认，复原事故发生时相关现场（见图 1），对事故有关设施设备进行查勘和测试，具体勘查情况如下：现场脚手架中间为两层，顶部位于二层中部，高约 2.1 米，左右两侧为一层。现场灯箱使用直流 12V 电源，连接线路无裸露，外层 logo 上部已固定，下部尚未固定。灯箱通电后经测试，灯箱箱体无漏电现象。Logo 灯箱电源接线已连接，其中一根使用绝缘胶带包扎，另一根线路端头未包扎，logo 灯箱线路尚未与 12v 电源连接。脚手架中间上层放置施工使用电钻，左侧悬挂插排（电源），手电钻插于排插。电钻电源中部有接头，绝缘胶带已松动、老化、脱落，有导线裸露（见图 2、3）。施工电源系统未使用漏电保护装置，插排无接地线路。



图 1 施工现场复原图



图 2 施工工具位置



图 3 施工工具连接处裸露点

（二）涉电工具核查情况

招牌安装中，迅捷图文所使用的工具均为罗贤军自带，主要包含楷迪牌电动手钻一台，型号 KAIDI J1Z-CQ-10A 电动手钻，电钻电源线中部有接头，包扎绝缘胶带已松动、老化、脱落，有导线裸露；公牛牌插排一只，型号 GN-A03，插排电源线为自装黑色线缆，线缆为 2 芯电缆，无接地线路；东成牌角内磨光机一台，型号：S1M-FF-109，线路完好无破损。

（三）相关部门监管情况

2022 年 8 月 8 日，北湖街道妙三社区综合巡查员张红刚发现东道果准备装修和安装，初步了解后，对该店告知需要进行报备，并填写了《既有建筑二次装修备案登记表》、《既有建筑二次装修安全施工承诺书》，并督促其办理营业执照和准备备案材料办理施工备案，并将该情况报告了二级路长陈忆君，8 月 16 日，巡查员张红刚发现该店准备安装招牌，向陈忆君报告，随后陈忆君通过微信向东道果负责人张栩宁告知在没有办理备案前不得施工。8 月 21 日，张栩宁网上申报招牌安装申请，同时向陈忆君

提供了招牌网上申报截图和营业执照后，于24日夜间完成招牌安装。8月24日，区城管部门对东道果招牌申请作出不予通过的决定，并将该信息公布，北湖街综合执法中心工作人员朱莉将该信息口头告知陈忆君处理。至事故发生时，陈忆君未对其招牌报装申请审核情况进行核查和处理，也未向其上级一级路长袁民报告该门店装修及更换招牌情况。

五、事故原因

（一）事故直接原因

罗贤军使用完电钻后，将存在线路接头暴露的电动工具放置在脚手架上，线路裸露处接头接触到脚手架，使脚手架成为带电体，安装过程中，罗贤军采用侧卧姿势，背部接触脚手架顶部边缘，手部触摸灯箱金属主体结构（该主体接地），形成火线与地线连接的回路，电流通过人体引发触电是造成事故的直接原因。

（二）事故管理原因

迅捷图文安全管理缺失，未按照规定建立安全生产管理制度[1]；未对临时聘用人员进行安全生产教育和培训[2]；使用未经培训合格并取得特种作业操作证人员从事电工作业[3]；在广告招牌安装过程中涉及高处作业时，未向从业人员提供安全绳、安全帽

---

[1] 第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第3.2.1条对人员的要求：电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。第3.2.2条：安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护；电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应

等劳动防护用品并督促正确使用[4]；对施工人员携带的存在事故隐患施工工具未检查，采取有效的安全防范措施消除施工工具线路破损存在的事故隐患[5]，是事故发生的主要管理原因。

（三）其他方面的问题

武汉市江汉区东道果食品店更换招牌事项中，未与施工方签订安全管理协议,在施工现场管理中，对施工方的不安全作业行为没有进行有效督促整改[6]。

六、属地政府存在的问题

北湖街道办事处作为事故属地政府派出机构，安全生产监督管理责任落实不到位,内部工作人员管理不到位,导致备查、安装招牌信息发生不报、漏传的情况，致使未通过备查的招牌安装事项未依照规定及时处理,履行属地监管职责存在漏洞。

七、事故性质、责任认定及处理意见

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。依据有关法律、法规和规定，事故调查组建议对事故有关单位和个人处理建议如下：

（一）免于追究责任人员

罗贤军安全风险意识不强，未取得电工特种作业操作证，长期无证从事电工作业，违反规定对电动工具负荷线采用接头方

[4]《安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用

[5]《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第9.6.4条：手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头；第9.6.5条：手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损，使用前必须做绝缘检查和空载检查，在绝缘合格、空载运转正常后方可使用的规定。

[6]《安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

式连接延长，且未及时检查作业工具的安全性能；高处作业时，未使用安全防护用具，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的个人和单位

1.**李博，武汉迅捷公司法定代表人，作为公司主要负责人，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患**[7]**，导致事故发生，建议由江汉区应急管理局依据安全生产相关法律法规规定对其个人实施行政处罚。**

2.迅捷图文安全管理缺失，未按照规定建立安全生产管理制度；未对临时聘用人员进行安全生产教育和培训；使用未经培训合格并取得特种作业操作证人员从事电工作业；在广告招牌安装过程中涉及高处作业时，未向从业人员提供安全绳、安全帽等劳动防护用品并督促正确使用；对施工人员携带的存在事故隐患施工工具未检查，未采取有效的安全防范措施消除施工工具线路破损存在的事故隐患，对事故发生负有管理责任。**建议由江汉区应急管理局依据安全生产相关法律法规规定对迅捷图文公司实施行政处罚。**

3.武汉市江汉区东道果食品店更换招牌事项中，未与施工方签订安全管理协议，在施工现场管理中，对施工方的不安全作业行为没有进行有效督促整改。**建议由江汉区应急管理局依据安全**

[7] 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

生产相关法律法规规定对武汉市江汉区东道果食品店实施行政处罚。

（三）建议移送纪委监委处理的人员

1.陈忆君，北湖街道办事处综合执法中心巡查员，二级路长，负责妙三社区城市综合管理巡查队伍管理，接到巡查员报告的分管片区内违规招牌安装的情况，未上报街道执法中心依法查处[8]，陈忆君对上述问题负有直接责任。

2.袁民，北湖街道办事处综合执法中心执法队员，妙三社区一级路长，负责事发地所属区域城市管理监督执法工作和负责区域巡查员管理，对综合巡查队日常管理、指导不到位，致使下属巡查队员发生信息不报行为，造成监管漏洞，袁民对上述问题负有管理责任。

3. 张浩，武汉市江汉区北湖街道综合执法中心主任，全面负责北湖街道综合执法中心全面管理工作，督促指导执法工作不到位，张浩对上述问题负有领导责任。

以上三人在监管中存在的问题，建议移交区纪委监委按照干部管理权限和相关责任追究的规定进行处理。

（四）其他处理建议

1.责成武汉市江汉区北湖街道办事处向江汉区人民政府作出书面检查。

2.建议江汉区安全生产委员会办公室依照《江汉区关于推进

[8]《北湖街关于进一步加强安全生产管理有关事项的通知》二、明确既有建筑装修监管责任：1.各片区楼长、二级路长负责将情况上报路长及综合执法中心汇总，完成备案手续后，纳入每日巡查

安全生产领域改革发展的实施办法》[9]有关规定约谈北湖街道办事处党政主要负责人和分管负责人。

八、事故防范及整改措施

（一）时刻警钟长鸣，压紧压实安全生产责任。各街道、各部门和单位要严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和国家、省、市安全生产电视电话会议精神，坚持“人民至上、生命至上”理念，严格按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，对本辖区、本行业安全生产工作进行再部署、再检查、再落实，强化各级各部门和单位安全生产责任落实，推进安全生产大检查，切实加强各类生产安全事故管控，确保全区安全生产形势稳定。

（二）坚持问题导向，切实加强事故暴露问题整改。江汉区北湖街道要严格履行安全生产属地监管职责，有针对性的研究小微项目施工监管手段，切实加强辖区内小散单位的安全监督管理，重点加强未批先建、违规施工的监督检查；要加强工作人员日常管理，进一步规范监管流程，在执法过程中要严格履行监管职责，对生产经营单位存在的违法违规行为要及时依法查处，加大违法违规施工行为打击力度。武汉迅捷图文广告有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，完善企业安全生产制度，规范用人标准，严禁使用无证人员从事特种作业，强化对临时聘用人员进行安全生产教育和培训、强化现场作业安全管理，规范安全绳、安全帽等劳动防护用品使用；建立风险研判机制，加强作业现场安全隐患

[9] 《中共江汉区委 江汉区人民政府印发<江汉区关于推进安全生产领域改革发展的实施办法>的通知》 江文〔2018〕5号

排查治理，对作业场所、施工工具存在事故隐患预判研判，采取有效的安全防范措施消除事故隐患不断提升企业本质安全。

（三）深刻吸取事故教训，切实推动安全生产工作。各街道、各部门要深刻汲取事故教训，强化责任担当，全面梳理、深刻反思、举一反三，对照事故暴露出的问题认真查摆自身在小散施工领域监管存在的短板和不足，扎实做好本辖区、本行业领域安全生产工作；要深入开展警示教育，切实用事故案例教育人、用事故案例警示人，做到“一企出事故、万企受教育”，要不断强化安全主体责任落实，提升职工安全意识，规范安全生产作业，坚决防范同类事故再次发生，切实推动安全生产工作走深走实。

武汉迅捷图文广告有限公司

9•15 一般触电事故调查组

2022 年 11 月 14 日